

0009855-40.2014.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet.

Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo -

Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª

Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009855-40.2014.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009855-40.2014.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 12821/2014 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edinaldo Vicente Cardoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

EDINALDO VICENTE CARDOSO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 306 e artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 307, do Código Penal, porque no dia 02 de setembro de 2014, por volta de 01h20min, na Avenida 07, defronte ao nº 1602, Jardim Claret, nesta cidade e comarca de Rio Claro, sem ser legalmente habilitado, teria conduzido, em via pública, a motocicleta Honda C 100 Biz, ano 2002, cor vermelha, placa DFD-1559, de Campinas/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias, EDINALDO VICENTE CARDOSO teria dirigido veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou

Habilitação, gerando perigo de dano.

Consta, por fim, que na mesma oportunidade, EDINALDO VICENTE CARDOSO teria atribuído falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, dizendo chamar-se Edinilson.

Auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 14/16), exame de etilômetro (fls. 17) e auto de exibição e apreensão (fls. 67).

A denúncia foi recebida (fls. 173). O réu foi citado por edital (fls. 191/192), entretanto não compareceu em Juízo nem constituiu advogado, razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 196). Posteriormente, o réu foi citado (fls. 218) e apresentou resposta escrita (fls. 222/223).

Superada a instrução penal e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação com a condenação do réu exclusivamente pelo crime de embriaguez ao volante, ao passo que a defesa requereu sua absolvição, em virtude da atipicidade das condutas e da falta de provas. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à aplicação da pena, bem como arguiu a prescrição da pretensão punitiva ante a pena concretamente fixada em caso de condenação.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente para condenar-se o réu exclusivamente pelo crime de embriaguez na condução de veículo automotor.

A materialidade do delito se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 14/16), exame de etilômetro (fls. 17) e auto de exibição e apreensão (fls. 67).

A autoria também foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou que não é habilitado para dirigir e disse ter ingerido "meio corote de pinga". Afirmou que trabalha como servente e que o veículo foi comprado há pouco tempo com o dinheiro de seu trabalho. (fls. 11)

Em juízo o réu manteve a confissão quanto ao fato de dirigir embriagado, mas disse não se recordar de conduzir a motocicleta gerando perigo de dano (SAJ).

A testemunha comum Luis Fernando Gonçalves, policial militar, declarou na fase inquisitiva que Edinaldo foi surpreendido conduzindo veículo automotor em via pública em movimentos de "zigue-zague", colocando em risco sua própria integridade física e a de eventuais pedestres. Ainda, Edinaldo não possuía a devida habilitação e estava visivelmente embriagado. Após a abordagem realizou-se o teste de etilômetro, que resultou em 1,48 mg/L de ar alveolar. Verificou-se nítida alteração psicomotora, visto que o acusado se portava de maneira inconveniente e não respondia a contento às perguntas a ele formuladas. Edinaldo exalava forte odor etílico, apresentava andar cambaleante, vestes em desalinho, arrogância no trato com os policiais e não informou sua qualificação e local de residência. Diante disso, deu voz de prisão a ele e o apresentou na Delegacia.

De igual forma discorreu sobre os fatos para a autoridade policial a testemunha

comum Fernando Orlando Ferrari, policial militar.

A confissão do réu quanto à sua embriaguez não está isolada nos autos e encontra arrimo nas provas periciais e nos relatos prestados pelos policiais militares na fase inquisitiva.

Anoto que o depoimento dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratarem de agentes públicos investidos em cargo cuja atribuição se liga essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes.

Bem verdade que para a caracterização do crime previsto no art. 306 do CTB não mais se exige a comprovação do perigo, mas exclusivamente a constatação da embriaguez, o que foi efetivamente comprovado. Assim, desnecessária a demonstração da exposição da columidade pública a dano, tratando-se de crime de mera conduta.

Quanto aos crimes previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro do artigo 307 do Código Penal, reputo que as provas são frágeis para a condenação.

O réu disse não se recordar de dirigir causando perigo. Nada afirmou e não houve a ele indagações a respeito da atribuição de falsa identidade quando da sua prisão.

Ocorre que os policiais militares não compareceram em juízo para detalharem esses fatos, sendo que a prova produzida na fase inquisitiva quanto a esse testemunho presencial não tem validade probatória, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, as provas mostraram-se frágeis quanto a esses crimes.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)
"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)
Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Caracterizado o delito previsto no artigo 306, do CTB, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, tendo

em vista que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 238, processo 6737-66.2008). Assim, sua pena será de 07 meses de detenção; 02 meses e 10 dias de suspensão da habilitação ou para se obtê-la; além da multa equivalente a 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as agravantes da reincidência específica (fls. 240, processo 18631-39.2008) e da falta de habilitação para conduzir a motocicleta. Reconheço, ainda, a atenuante da confissão. Compenso uma agravante com uma atenuante e aumento a pena em 1/6, em razão da agravante remanescente, passando a 08 meses e 05 dias de detenção, suspensão da habilitação ou proibição para se obtê-la por 02 meses e 21 dias e além do pagamento de 12 dias-multa. Não há outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitiva a pena acima fixada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, o qual deverá ser corrigido até o efetivo pagamento, diante da ausência de elementos acerca de sua situação financeira.

Em que pese a reincidência específica do réu, entendo que faz jus à aplicação do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, pois a medida se mostra socialmente recomendável, em especial pela distante data dos fatos. Por esse motivo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela de prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser destinada para entidade a ser fixada em sede de execução.

Para a hipótese de descumprimento fixo como regime inicial, o semiaberto nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra EDINALDO VICENTE CARDOSO para:

A) - CONDENÁ-LO às penas de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, além da suspensão da habilitação ou da proibição para se obtê-la pelo prazo de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, por infringir o disposto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela de prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo, nos termos da fundamentação.

B) - ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado os crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 307 do Código Penal, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do CPP

O réu terá o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

P. I.

Rio Claro, 06 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA